

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СДЕЛКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ**

Б1.В.11

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 18 от «16» апреля 2026 года

Автор:

Козина Е. А. — кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Строганова О.К. — адвокат Адвокатского бюро города Москвы «ЭЛКО профи», магистр права.

Козина Елена Александровна.

Сделки хозяйственных обществ с особым режимом: рабочая программа дисциплины (модуля) / Козина Е. А. — М.: Издательский центр Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» является формирование у обучающихся системного представления о правовом режиме крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (экстраординарных сделок), что предполагает:

- ознакомление обучающихся с предпосылками особого регулирования экстраординарных сделок корпораций;
- уяснение требований законодательства о хозяйственных обществах к порядку совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- формирование практических навыков по выявлению экстраординарных сделок и соблюдению алгоритмов их совершения;
- формирование логической взаимосвязи последствий совершения экстраординарных сделок, нарушающих права участников и общества, с общей системой защиты гражданских прав;
- развитие профессиональных способностей обучающихся и повышение их юридической квалификации.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:

- изучение действующего законодательства, регулирующего правовой режим экстраординарных сделок в обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах;
- уяснение основных категорий и понятий, относящихся к институтам крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность («взаимосвязанные сделки», «заинтересованное лицо», «контролирующее лицо», «обычная хозяйственная деятельность», «выгодоприобретатель» и др.);
- овладение методикой последовательного применения критериев для квалификации сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, определения компетентного органа для их одобрения;
- разработка решений органов корпораций в соответствии с определенными бизнес-условиями;
- разработка положений устава, устанавливающих иной порядок регулирования в отношении сделок с заинтересованностью в соответствии с потребностями непубличных корпораций;
- изучение основных регулятивных и охранительных подходов к защите прав и интересов в случае несоответствия экстраординарных сделок интересам участников и/или корпорации;
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и систематизации судебных актов по проблемным вопросам правового регулирования экстраординарных сделок;
- выработка подходов к решению актуальных вопросов, возникающих в правоприменительной практике юристов;

- развитие аналитических способностей и повышение уровня профессиональной квалификации, необходимой для осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам правового сопровождения деятельности корпораций.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» (Б1.В.11) относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла основной образовательной программы высшего профессионального образования «Корпоративное право» по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Дисциплина обладает тесной логической и содержательно-методической связью с такими базовыми правовыми дисциплинами, как «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Арбитражный процесс» и пр., а также специальными дисциплинами корпоративного права – «Актуальные проблемы корпоративного права», «Правовой режим имущества корпораций» и др.

Для освоения дисциплины «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» обучающийся должен обладать следующими входными знаниями и умениями:

- знать общетеоретические категории, понятия и концепции юридической науки;
- понимать содержание и значение базовых конструкций и терминов гражданского и корпоративного права, таких как: «хозяйственное общество», «сделка», «договор», «орган корпорации», «компетенция органа», «недействительность сделки», «предмет доказывания», «способ защиты» и пр.;
- уметь толковать и применять нормативные правовые акты и комментарии законодательства;
- уметь осуществлять поиск и анализ судебной практики, а также научной и монографической литературы по заданной проблематике;
- уметь работать с юридическими документами, анализировать их содержание и формулировать положения по заданным условиям;
- уметь участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах, а также с применением технических средств;
- уметь участвовать в дискуссиях, работать в малых группах.

Знания, полученные обучающимися при освоении дисциплины (модуля) «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» являются связующим звеном для полноценного освоения таких дисциплин как «Способы защиты участников корпораций», «Корпоративные акты», а также других специальных дисциплин, относящихся к вариативной части профессионального цикла дисциплин программы магистратуры «Корпоративное право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональных деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Общие положения о сделках корпораций с особым режимом.	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы
Тема 2. Качественный критерий крупной сделки	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональных деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права
Тема 3. Количественный критерий крупной сделки	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональных деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права

Тема 4. Порядок совершения крупных сделок.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональных деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права. ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права, ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы, ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 5. Признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональных деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права
Тема 6. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональных деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права. ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической	ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права, ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы, ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

	деятельности.	
Тема 7. Порядок оспаривания сделки с особым режимом, на совершение которой не было получено согласие	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональных деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права. ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы, ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения дисциплины (модуля) «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» обучающийся должен:

а) знать:

- правовой режим и проблемы правоприменительной практики в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- подходы к регулированию экстраординарных сделок в уставах корпораций;
- правила определения компетенции уполномоченных на принятие решений органов, порядок их принятия и содержание;
- систему защиты прав и интересов участников и корпораций при совершении сделок, предмет доказывания при оспаривании сделок.

б) уметь:

- выявлять крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, применяя определенные алгоритмы;
- разрабатывать решения общего собрания участников и совета директоров о согласии на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью;
- разрабатывать положения устава об ином порядке одобрения сделок, формировать правовую позицию по делу при оспаривании сделок.

в) владеть:

- навыком применения и толкования норм законодательства в отношении определенных бизнес-условий;
- навыком работы в группе, обсуждения обстоятельств дела и выработки решения по поставленной бизнес-задаче;

- навыком поиска, анализа и обобщения судебной практики; участия в прениях и дискуссиях;
- способностью принимать ответственность за свои юридические рекомендации и заключения.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Тема 1. Общие положения о сделках корпораций с особым режимом.	2	2	-	-	-	3	Лекция читается с применением технических средств (презентация) и обратной связи (лекция-дискуссия).	Устный опрос, контроль СР
2	Тема 2. Качественный критерий крупной сделки	2	-	2	-	-	3	Практическое занятие в диалоговом режиме. Решение задач (казусов). Управляемая дискуссия - Мозговой штурм.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.
3	Тема 3. Количественный критерий крупной сделки	2	-	2	-	-	3	Практическое занятие в диалоговом режиме. Управляемая дискуссия	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
4	Тема 4. Порядок совершения крупных сделок.	2	-		-	-	3	Практическое занятие в диалоговом режиме.	Устный опрос, проверка выполнения

								Решение задач (кейсов). Дискуссия по практической проблеме, работа в малых группах.	письменные задания, контроль СР.
5	Тема 5. Признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	2	-	2	-	-	4	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (казусов). Работа с наглядными материалами (схемами). Доклады с обсуждением	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
6	Тема 6. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.	2	-		-	-	4	Дискуссии, решение казусов, разработка юридических документов.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.
7	Тема 7. Порядок оспаривания сделки с особым режимом, на совершение которой не было получено согласие	2	-	2	2	-	4	Работа с наглядными материалами (схемами), анализ судебных дел, мозговой штурм. Тестирование.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
	Итого по ОФО		2	8	2	-	24	Экзамен	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Тема 1. Общие положения о сделках корпораций с особым режимом.	2	2	-	-	-	2	Лекция читается с применением технических средств (презентация) и обратной связи (лекция-дискуссия).	Устный опрос, контроль СР
2	Тема 2. Качественный критерий крупной сделки	2	-	2	-	-	4	Практическое занятие в диалоговом режиме. Решение задач (казусов). Управляемая дискуссия - Мозговой штурм.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.
3	Тема 3. Количественный критерий крупной сделки	2	-		-	-	3	Практическое занятие в диалоговом режиме. Управляемая дискуссия	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
4	Тема 4. Порядок совершения крупных сделок.	2	-	2	-	-	4	Практическое занятие в диалоговом режиме. Решение задач (кейсов). Дискуссия по практической проблеме, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
5	Тема 5. Признаки сделки, в	2	-		-	-	4	Практическое занятие в	Устный опрос,

	совершении которой имеется заинтересованность							диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (казусов). Работа с наглядными материалами (схемами). Доклады с обсуждением	проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
6	Тема 6. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.	2	-	2	-	-	4	Дискуссии, решение казусов, разработка юридических документов.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.
7	Тема 7. Порядок оспаривания сделки с особым режимом, на совершение которой не было получено согласие	2	-		2	-	5	Работа с наглядными материалами (схемами), анализ судебных дел, мозговой штурм. Тестирование.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
Итого по ОЗФО			2	6	2	-	26	Экзамен	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Тема 1. Общие положения о сделках корпораций с особым режимом.		2	-	-	-	10	Лекция читается с применением технических средств (презентация) и обратной связи (лекция-дискуссия).	Устный опрос, контроль СР
2	Тема 2. Качественный		-	-	-	-	12	Практическое занятие в	Устный опрос,

	критерий крупной сделки							диалоговом режиме. Решение задач (казусов). Управляемая дискуссия - Мозговой штурм.	проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.
3	Тема 3. Количественный критерий крупной сделки		-	-	-	-	12	Практическое занятие в диалоговом режиме. Управляемая дискуссия	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
4	Тема 4. Порядок совершения крупных сделок.		-	-	-	-	5	Практическое занятие в диалоговом режиме. Решение задач (кейсов). Дискуссия по практической проблеме, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
5	Тема 5. Признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность		-	-	-	-	5	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (казусов). Работа с наглядными материалами (схемами). Доклады с обсуждением	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
6	Тема 6. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.		-	-	-	-	5	Дискуссии, решение казусов, разработка юридических документов.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Эссе.

7	Тема 7. Порядок оспаривания сделки с особым режимом, на совершение которой не было получено согласие		-	4	2	-	6	Работа с наглядными материалами (схемами), анализ судебных дел, мозговой штурм. Тестирование.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
	Итого по ЗФО		2	4		-	55	Экзамен (9 ак.ч.)	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Общие положения о сделках хозяйственных обществ с особым режимом.

Содержание:

1. Основные положения о правовом режиме крупных сделок. Цель института крупной сделки.
2. Основные положения о правовом режиме сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Цель института сделок с заинтересованностью.
3. Виды сделок, на которые распространяется режим крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
4. Уставная экстраординарность сделок как форма ограничения полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества.

Задания для подготовки:

1. Повторить теоретический материал, относящийся к понятиям: «сделка», «активы общества», «компетенция органов управления корпорации», «устав корпорации», «ограничение полномочий единоличного исполнительного органа».
2. Изучить статьи 45, 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьи 78 - 84 ФЗ «Об акционерных обществах»; п. 22, 71, 92 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановление Пленума ВС РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
3. Прочитать монографию: Шиткина И. С. Исполнительные органы хозяйственного общества: монография. Москва: Статут, 2022. 316 с. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Вопросы для самоконтроля:

1. Совпадают ли цели институтов крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность?

2. Обоснуйте целесообразность включения качественного критерия в число признаков крупной сделки.

3. В чем различие признаков обычной хозяйственной деятельности для крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность?

4. Что означает презумпция ущерба от совершения сделки с заинтересованностью?

5. Распространяются ли нормы ФЗ «Об общества с ограниченной ответственностью» и ФЗ «Об акционерных обществах» о крупных сделках на сделки с «уставной экстраординарностью»?

6. Как сделки с уставной экстраординарностью соотносятся с крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в части режима и основания для оспаривания?

2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1. Качественный критерий крупной сделки

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Значение качественного критерия крупной сделки.

1.2. Прекращение деятельности, изменение вида и масштаба деятельности общества как последствия сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности общества.

1.3. Судебные подходы к оценке качественного критерия крупной сделки.

1.4. Презумпция совершения крупной сделки в пределах обычной хозяйственной деятельности.

2. Решение задач (казусов):

Задача № 1.

ООО «Зерно России», имеющее в Центральной части России разветвленную филиальную сеть по продаже зерновых культур, имеет филиал в г. Саратов. Работой данного филиала обеспечено исполнение рамочный контракта на поставку зерна мукомольным заводам Саратовской области. Генеральный директор ООО «Зерно России» в одностороннем порядке расторг указанный рамочный контракт, в связи с чем закрыл филиал общества в г. Саратов, но при этом заключил рамочный контракт на поставку зерна в Самарской области и открыл филиал в г. Самара.

Вопросы: Какие сделки, обозначенные в условиях задачи можно оценить в качестве крупных? Выходят ли они сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности? Обоснуйте ответ с учетом сложившейся судебной практики.

Задача № 2.

ООО «Альфа Инжиниринг» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «МТК» о взыскании задолженности по договору поставки в размере 5 300 000 руб. Представители сторон заявили ходатайство о заключении мирового соглашения и прекращении производства по делу. Согласно данному мировому соглашению ООО «МТК» должно было выплатить ООО «Альфа Инжиниринг» денежные средства в размере 4 000 000 руб. В судебное заседание обеспечил явку участник ООО «МТК» с долей в уставном капитале 47%, который ходатайствовал о вступлении в дело в качестве третьего лица, ссылаясь на наличие в обществе корпоративного конфликта, а также порочность мирового соглашения, поскольку оно является для ООО «МТК» крупной сделкой. При этом порядок одобрения данной крупной сделки, предусмотренный Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», соблюден не был. В удовлетворении ходатайства участника ООО «МТК» о вступлении в дело в качестве третьего лица было отказано. Мировое соглашение утверждено судом.

Вопросы: Применим ли к мировому соглашению качественный критерий крупной сделки? Должен ли был суд перед утверждением мирового соглашения проверять соблюдение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» об одобрении крупной сделки? В каком порядке участник, не принимавший участие в рассмотрении дела, может обжаловать судебный акт, которым было утверждено мировое соглашение? Изменился ли бы порядок обжалования, если истец отказался от иска?

3. Мозговой штурм на тему: «Возможно ли установление критериев взаимосвязанности сделок в уставе корпорации?»

Цели: отработка навыков выявления взаимосвязанных сделок, развитие навыков практического применения теоретических знаний и командной работы.

Задачи: оценка правомерности установления в уставе корпорации временного критерия взаимосвязанности сделок; проведение правовой квалификации сделки; юридическая оценка рисков совершения сделки в соответствии с предложенным порядком ее одобрения.

Постановка проблемы. В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом Цемент», осуществляющем трейдерскую деятельность и реализацию строительных материалов (цемент, бетон, щебень) имелось несколько филиалов в разных городах России. Генеральный директор ООО «ТД Цемент» от имени общества в течение одного месяца 2022 года продал офисные помещения в городах Самара и Саратов, в связи с чем закрыл филиалы общества в этих городах. Через 3 месяца после данных сделок на годовом собрании участников генеральный директор предоставил годовой отчет, из которого участникам общества стало известно о том, что балансовая стоимость офисного помещения в Самаре составляла 18%, в Саратове - 21%

от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2021 года. Один из участников общества обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительными договоров купли-продажи офисных помещений на том основании, что они являются для общества крупной сделкой, совершенной с нарушением её режима. При рассмотрении спора арбитражным судом генеральный директор от имени ООО «ТД Цемент» предоставил в материалы дела доказательства того, что на вырученные от продажи офисных помещений средства были приобретены помещения и открыты филиалы в двух других городах: в Волгограде и Пензе.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие признаки взаимосвязанности договоров купли-продажи офисных помещений имеют место в условиях задачи?
2. Приведите аргументы от лица ООО «ТД Цемент» о том, что договоры купли-продажи офисных помещений являются совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
3. Удовлетворит ли суд иск участника ООО «ТД Цемент»?

Формат участия. Обучающиеся группы подразделяются на две подгруппы, в каждой из которых назначается ведущий, который контролирует ход обсуждения и докладывает результаты работы подгруппы.

Обсуждение и анализ идей. После окончания времени, отведенного на мозговой штурм, все поступившие предложения анализируются преподавателем, после чего определяется наиболее обоснованная позиция.

Регламент: постановка проблемы - 5 минут, обсуждение обстоятельств дела и оценка правовых рисков – 10 минут, обсуждение результатов - 5 минут, всего на выполнение задания – 20 минут.

Задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию:

1. Составить один казус (задачу) в соответствии с нижеследующим: сделка (*придумать и описать*) рассматривается как выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности хозяйственного общества, поскольку она имеет в качестве последствия изменение масштабов деятельности общества (*придумать и описать*). При этом изменение масштабов подразумевает изменение экономических и (или) территориальных показателей деятельности.
2. Проанализировать Постановление Пленума ВС РФ от 26.06.2018 № 27// СПС Консультант Плюс, статьи 77-79 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», учебную литературу и не менее 2-х статей по проблематике крупных сделок из списка дополнительной литературы.
3. Подготовить эссе по одной из тем, указанных в п. 3.2 Рабочей программы (объем 3–8 страниц.)
4. Изучить статьи:

Григорьев В. И. Применение качественного критерия крупной сделки к механизмам обеспечения исполнения обязательств / Крупные сделки и сделки

с заинтересованностью. Итоги реформы / Отв. ред. д-р юрид наук А. А. Кузнецов. – Москва : Статут, 2024. С. 30–51.

Самойлов И. А. Крупные сделки: коллизия критериев определения и процедуры заключения // Гражданское право. 2021. № 2. С. 20 – 23.

Практическое занятие 2. Количественный критерий крупной сделки.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Количественный (стоимостной) критерий крупной сделки и правила его применения.

1.2. Объект соотношения с балансовой стоимостью активов общества для выявления крупности сделки.

1.3. Порядок определения последней отчетной даты хозяйственного общества.

1.4. Взаимосвязанные сделки: значение и признаки.

2. Решение задач (казусов):

Задача № 1:

Основным видом деятельности ООО «Ривертон» является производство декоративной косметики. Общество имеет на праве собственности завод в Московской области. В связи с затруднительным финансовым положением генеральный директор общества принял решение о продаже завода.

25.12.2023 был заключен договор купли-продажи завода с ООО «Красота природы», цена по договору купли-продажи составила 36 000 000 руб.

25.03.2024 состоялось очередное общее собрание участников ООО «Ривертон», в процессе подготовки к которому генеральный директор Радушкин С.Ю. сообщил участникам о заключенном договоре купли-продажи завода. На собрании Радушкин С.Ю. пояснил участникам, что заключение договора не требовало согласования с ними, поскольку данная сделка не является крупной: по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2022 балансовая стоимость активов общества составляла 150 000 000 рублей, таким образом, цена переданного имущества составила лишь 24% от их стоимости.

Кроме того, генеральный директор указал на прибыльности данной сделки: полученные в результате продажи денежные средства планировалось инвестировать в покупку двух новых заводов во Владивостоке для производства лечебной косметики и её последующей реализации в Китае.

26.03.2024 участник общества Красочкин И.В. обратился в суд с заявлением о признании договора от 25.12.2023 недействительной сделкой и применении последствий недействительности. В исковом заявлении Красочкин И.В. указал, что при определении сделки на предмет крупности

нужно было учитывать промежуточную бухгалтерскую отчетность, ежемесячно предоставляемую обществом банку по итогам отчетного месяца в соответствии с условиями договора об открытии кредитной линии: по данным бухгалтерской отчетности на 30.11.2023, балансовая стоимость активов общества составила 138 460 000 рублей.

Вопросы: Является ли договор купли-продажи имущества от 25.12.2023, заключенный между ООО «Ривертон» и ООО «Красота природы», крупной сделкой? По данным какого вида бухгалтерской отчетности (годовой/промежуточной) должна определяться балансовая стоимость активов общества?

Задача № 2.

Акционерное общество, владеющее на праве собственности коммерческой недвижимостью, осуществляет экономическую деятельность по предоставлению в аренду помещений. Уставом этого общества предусмотрено, что к компетенции совета директоров относится вопрос о предварительном одобрении сделок с имуществом общества, балансовая стоимость которого равна либо превышает 20% от балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю дату отчетного квартала, независимо от возможных последствий этих сделок для деятельности общества. Генеральный директор акционерного общества заключил долгосрочный договор аренды, предоставив на 10 лет арендатору право аренды бизнес-центра, балансовая стоимость которого составляла 25% балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. Члены совета директоров общества подали иск о признании недействительным договор аренды бизнес-центра на том основании, что он является крупной сделкой, совершенной в отсутствие одобрения совета директоров общества.

Вопросы: На какой норме закона основано требование членов совета директоров о недействительности договора аренды бизнес-центра? Удовлетворит ли суд такое требование? Аргументируйте ответ. На какой норме закона можно основывать требование о недействительности договора аренды бизнес-центра, имеющее перспективу удовлетворения иска?

Задача № 3:

Между ООО «Сорго» (арендодатель) и АО «Тендер» (арендатор) был заключен договор аренды складского помещения, балансовая стоимость которого составляла 200 тыс. руб. Стороны согласовали ежемесячную арендную плату в размере 190 тыс. руб. Срок аренды составил 10 лет. Балансовая стоимость активов ООО «Сорго» на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке, составляла 330 тыс. руб., а балансовая стоимость активов АО «Тендер» - 650 тыс. руб.

Вопросы: Является ли договор аренды крупной сделкой для арендодателя и арендатора? Сумму арендных платежей за какой период времени необходимо учитывать арендатору для определения количественного критерия крупной сделки? Изменилось ли бы решение задачи, если договор

аренды был бы заключен на неопределенный срок? Какую сумму необходимо брать для расчета, если размер арендного платежа варьируется на протяжении действия договора? Каким образом определяется количественный критерий крупной сделки для арендодателя в случае передачи имущества в аренду (какие переменные необходимо сопоставить)?

Задача № 4:

АО «Синтез» заключило с ООО «Омега» договор купли-продажи офисного центра. Цена договора составила 816 300 000 руб. Иных объектов недвижимости в собственности АО «Синтез» не имелось. При этом основным видом деятельности юридического лица, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является сдача в аренду нежилых помещений.

Вопросы: Какая минимальная балансовая стоимость активов должна быть у АО «Синтез», чтобы договор купли-продажи офисного центра не отвечал количественному критерию крупной сделки? При каком диапазоне балансовой стоимости активов АО «Синтез» данный договор подлежит одобрению советом директоров, а не общим собранием акционеров? Оцените качественный критерий совершенной сделки (можно ли ее признать выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности)?

3. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию:

1. Проанализировать судебную практику за последние 3 года по вопросам признания сделок крупными по следующим видам:

- 1) мировое соглашение;
- 2) признание иска/отказ от иска;
- 2) прощение долга;
- 4) уступка права требования,
- 5) условия трудового договора с единоличным исполнительным органом.

Результат анализа оформить в виде таблицы со следующими разделами: вид оспариваемой сделки, основание недействительности, результат рассмотрения дела по всех инстанциях, аргументация суда (выдержки из судебного акта).

2. Изучить статьи:

1. Гренадерский Р. Д. Взаимосвязанные сделки в корпоративном праве / Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы / Отв. ред. д-р юрид наук А.А. Кузнецов. – Москва : Статут, 2024. С. 9–30.

2. Козина Е. А. Критерии выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности для экстраординарных сделок хозяйственных обществ // Право и государство: теория и практика. 2023. № 7. С. 284–287. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

3. Козлова Н. В. Качественный критерий квалификации крупной сделки, совершаемой хозяйственным обществом / Н. В. Козлова, С. Ю. Филиппова // Российский юридический журнал. – 2020. – № 6 (135). – С. 118–129.

4. Толстова А. Е. Понятие обычной хозяйственной деятельности и ее значение для квалификации сделки в качестве крупной / А. Е. Толстова // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2021. – № 3(52). – С. 66–72.

Вопросы: Какие проблемы применения новых норм об экстраординарных сделках выявляют авторы? Разрешены ли эти проблемы в судебной практике? С какими выводами авторов вы не согласны и почему?

3. Проанализировать дело № А40-191989/2021 по иску ООО «ЦЕОМАКС» к ООО «ЦЕОТРЕЙДРЕСУРС». Составить схему с отражением корпоративного владения всех задействованных лиц, а также ответить на вопрос – какие обстоятельства дела свидетельствуют о том, что оспариваемый агентский договор являлся одновременно и крупной сделкой, и сделкой с заинтересованностью?

Практическое занятие 3. Порядок совершения крупных сделок.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Исключения из режима крупных сделок в обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах.

1.2. Решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки: правила определения компетенции органов хозяйственного общества.

1.3. Порядок принятия решения и его содержание. Заключение о крупной сделке в акционерных обществах.

1.4. Право участника требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций/долей.

2. Дискуссия по следующей практической проблеме:

Уставом общества с ограниченной ответственностью предусмотрен такой орган управления как совет директоров. При этом данный орган фактически сформирован и функционирует. Однако в силу технической ошибки уставом общества вопрос одобрения крупных сделок не отнесен ни к компетенции общего собрания участников, ни к компетенции совета директоров общества.

Вопрос для обсуждения:

Какой подход в случае такого «конфликта компетенций» вы бы предложили для определения органа, уполномоченного на принятие решения

об одобрении крупной сделки, которая не превышает 25% от балансовой стоимости активов общества?

3. Решение задач (казусов):

Задача № 1.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СОЮЗ» был включен вопрос об одобрении в качестве крупной сделки договора мены объектов недвижимости на ценные бумаги, цена договора – 16 686 000, 00 руб., что составляет 43 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. Акционеры АО «СОЮЗ» единогласно проголосовали за одобрение договора мены.

Один из членов совета директоров АО «СОЮЗ» обратился в арбитражный суд с иском о признании решения общего собрания акционеров недействительным, поскольку данный вопрос, по его мнению, относился к компетенции совета директоров.

Вопросы: Какое решение должен принять суд? Вправе ли член совета директоров оспаривать решение общего собрания акционеров? Ответ обоснуйте со ссылками на нормы права и подготовьте проект мотивировочной части решения суда.

Задача № 2.

В повестку дня заседания совета директоров АО «ЦМЗ» был включен вопрос об одобрении в качестве крупной сделки договора купли-продажи недвижимого имущества, стоимость которого составляла 28 % от балансовой стоимости активов общества. Иванов Н.И., являясь одним из членов совета директоров, не принимал участие в заседании, поскольку находился в тяжелом физическом состоянии (впал в кому). Оставшиеся члены совета директоров проголосовали за одобрение крупной сделки и исходили из того, что решение принято ими единогласно, поскольку Иванов Н.И. является выбывшим членом совета директоров и его голос не должен учитываться. Один из акционеров АО «ЦМЗ» обратился в суд с иском об оспаривании договора купли-продажи недвижимого имущества со ссылкой на нарушение процедуры одобрения крупной сделки.

Вопросы: Является ли член совета директоров Иванов Н.И. выбывшим? Опишите порядок признания члена совета директоров выбывшим? Какое решение должен принять суд? Аргументируйте позицию суда.

Задача № 3.

23.03.2024 года состоялось очередное общее собрание участников ООО «Паритет». Головлев С.А., являясь участником общества, владеющим долей в уставном капитале общества в размере 19 %, не принимал участия в собрании. В повестку дня был включен вопрос об одобрении крупной сделки. Участники, общий размер голосов которых составлял 81 %, одобрили крупную сделку.

Головлев С.А. направил в общество требование о приобретении принадлежащей ему доли в уставном капитале и выплате ее действительности стоимости. При этом уставом общества был предусмотрен запрет на выход участников из общества.

Вопросы: Правомерно ли требование участника? Имеет ли правовое значение тот факт, что уставом общества предусмотрен запрет на выход из состава участников? Изменится ли решение задачи, если описанные в фабуле обстоятельства будут иметь место в акционерном обществе?

Задание для самостоятельной работы: письменно решить задачу

В акционерном обществе «Мукомольный завод №4», осуществляющем производство муки, генеральный директор вынес на рассмотрение совета директоров вопрос о предварительном согласии на крупную сделку. Генеральный директор оценил в качестве крупной сделки расторжение долгосрочного договора подряда с ООО «Пшеничный символ» на переработку давальческого сырья (пшеничного зерна) и производство муки по соглашению с заказчиком. Вследствие этой сделки общество вынуждено было прекратить эксплуатацию одной производственной линии (из трёх имеющихся производственных линий) ввиду отсутствия технологической загруженности и спроса на мукомольные работы. Стоимость подрядных работ, которую АО «Мукомольный завод №4» получал от ООО «Пшеничный символ» до расторжения договора подряда в течение одного календарного года, составляла 17 процентов от балансовой стоимости активов общества, определенных на соответствующую отчетную дату. Совет директоров, состоящий из пяти членов, принял единогласно решение о предварительном согласии на расторжение договора с ООО «Пшеничный символ» на основании соглашения с данной стороной. При этом в заседании совета директоров принимали участие 4 члена совета директоров, включая председателя. Пятый член совета директоров - Смирнов В.В. – участия в заседании совета директоров не принимал и был признан корпоративным секретарем и членами совета директоров выбывшим членом совета директоров на том основании, что он эмигрировал на постоянное место жительства в другое государство, отсутствовал на территории РФ более полугода и не интересовался деятельностью общества в течение этого времени. Через месяц после одобрения (предварительного согласия) соглашения о расторжении договора подряда с ООО «Пшеничный символ» и совершения данной сделки член совета директоров АО «Мукомольный завод №4» Смирнов В.В. обратился в арбитражный суд с иском о признании данного соглашения недействительным. В качестве основания иска Смирнов В.В. указал на то, что соглашение о расторжении подрядного договора заключен с нарушением порядка получения согласия на ее совершение.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте порядок предоставления согласия или последующего одобрения крупной сделки в акционерном обществе. Исходя из

какого критерия крупная сделка в одних случаях одобряется советом директоров, а в других – общим собранием акционеров?

2. Чем порядок предоставления согласия или последующего одобрения крупной сделки в акционерном обществе отличается от порядка, предусмотренного для крупной сделки в обществе с ограниченной ответственностью?

3. Назовите основания для признания члена совета директоров выбывшим.

4. Охарактеризуйте качественный и количественный критерии крупной сделки – соглашения о расторжении подрядного договора, указанного в условиях задачи.

5. В чём выражается нарушение порядка получения согласия на соглашение о расторжении подрядного договора в качестве крупной сделки? Подготовьте проект иска Смирнова В.В. о признании данной сделки недействительной.

6. Удовлетворит ли суд иск? Аргументируйте ответ и подготовьте проект решения суда.

Рекомендуемые источники:

1. Козина Е. А. К вопросу о статусе выбывшего члена совета директоров акционерного общества // Юридическая наука. 2022. № 4. С. 24 – 30. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

2. Халифаев И. 3. Крупные сделки в группах компаний / Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы / Отв. ред. д-р юрид. наук А. А. Кузнецов. – Москва : Статут, 2024. С. 199–213.

Практическое занятие 4. Признаки сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Круг лиц, потенциально заинтересованных в совершении обществом сделки. Основания для признания лица заинтересованным.

1.2. Контролирующее и подконтрольное лицо. Прямой и косвенный контроль: основания для возникновения отношений контроля.

1.3. Раскрытие информации о заинтересованности в совершении обществом сделки.

2. Решение задач (казусов):

Задача № 1.

Генеральный директор АО «Маркет-П» Сидоров Александр Иванович от имени общества заключил с ООО «Каскад» договор аренды автомобилей, по которому АО «Маркет-П» получило право пользования тремя легковыми

автомобилями на четыре года по фиксированной ежемесячной арендной плате за каждый автомобиль. Через полгода после заключения договора аренды автомобилей в АО «Маркет-П» поступило требование акционера о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров общества по вопросу об одобрении договоров аренды в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора, который является родным братом Сидорова Сергея Ивановича, владеющего 50% доли в уставном капитале ООО «Каскад». Генеральный директор АО «Маркет-М» Сидоров Александр Иванович созвал внеочередное общее собрание акционеров, на котором было принято решение об одобрении договора аренды автомобилей. Несмотря на наличие решения общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, акционер обратился в арбитражный суд с иском о признании договора аренды автомобилей недействительной сделкой. Истец указал на то, что сумма арендных платежей за все четыре года аренды автомобилей составляет менее 10% балансовой стоимости активов АО «Маркет-М» на отчетную дату, предшествующую дате заключения договора, и потому договор не получил должного одобрения советом директоров общества.

Вопросы: На каких нормах Закона «Об акционерных обществах» и положениях ГК РФ о недействительности сделок основано исковое требование акционера? Является ли одобрение договоров аренды на уровне общего собрания акционеров должным соблюдением режима сделки, в совершении которой имеется заинтересованность? Аргументируйте ответ. Удовлетворит ли суд исковое требование? Подготовьте проект мотивировочной части решения суда.

Задача № 2.

Между АО «Промышленный банк» (кредитор) и ООО «РДК» (заемщик) было подписано соглашение об общих условиях кредитования, в соответствии с которым кредитор обязался предоставлять заемщику кредиты с лимитом выдачи 410 000 000 руб.

С целью обеспечения исполнения обязательств заемщика по названному соглашению об общих условиях кредитования между ПАО «Владимирский Мясокомбинат» (поручитель) и АО «Промышленный банк» (кредитор) был заключен договор поручительства, по которому поручитель обязался нести перед кредитором солидарную ответственность за исполнение заемщиком своих обязательств в полном объеме, в том числе по возврату суммы основного долга, уплате процентов и неустоек.

За месяц до указанных сделок между компанией Thor S.A. (продавец) и ООО «ВЕЛЕС» (покупатель) было заключено соглашение о предоставлении опциона на право покупки доли в размере 99,5% в уставном капитале ООО «РДК». В соответствии с данным соглашением с момента его подписания продавец обязался при осуществлении действий по управлению ООО «РДК» согласовывать все свои действия с покупателем.

На момент подписания договора поручительства ООО «ВЕЛЕС» также являлось акционером ПАО «Владимирский Мясокомбинат» и владело 36 % акций указанного общества.

Вопросы: Является ли договор поручительства сделкой с заинтересованностью? Подготовьте письменный ответ со ссылками на нормы действующего законодательства.

Задача № 3.

Между АО «БТЗ» и ООО «Агора» был заключен договор купли-продажи земельного участка. Кузнецов Н. А. является одним из членов совета директоров АО «БТЗ». Генеральным директором ООО «Агора» является мать общего с Кузнецовым Н.А. ребенка.

Вопросы: Является ли договор купли-продажи земельного участка сделкой с заинтересованностью? Кто является заинтересованным и по какому критерию?

3. Доклады (презентации) на тему: «Особенности регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью в зарубежных странах». Длительность каждого доклада 5–10 минут.

4. Проверка результатов самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию:

1. Графически изобразить следующие сделки с заинтересованностью (вид сделки придумать) (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО):

- имеется заинтересованность генерального директора общества, поскольку его родитель входит в совет директоров организации, являющейся контрагентом общества;

- имеется заинтересованность контролирующего лица общества, имеющего право избрания генерального директора в силу условий акционерного соглашения, при этом подконтрольная ему организация является выгодоприобретателем по сделке,

- имеется заинтересованность участника, владеющего более 50% голосов на общем собрании участников общества, через цепочку подконтрольных ему лиц, при этом генеральным директором общества, выступающего представителем общества по сделке (агент по агентскому договору) является единокровная сестра заинтересованного участника общества.

Рекомендуемые источники:

1. Будылин С. Л. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Опыт регулирования в Великобритании // Арбитражная практика. 2014. № 3. С. 116–125.

2. Кузнецов А. А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы / Отв. ред. д-р юрид Кузнецов. – Москва : Статут, 2024. – 256 с. – (SOCIETAS.)

3. Маковская А. А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: анализ и комментарий законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» / А. А. Маковская. – Москва : Статут, 2020. – 375 с.

4. Слесарев В. Л., Кравец В. Д. Отношения участия и управления в системе корпоративных отношений // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 9. С. 125 - 135. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Практическое занятие 5. Порядок совершения сделок с заинтересованностью.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Сделки с заинтересованностью, не требующие соблюдения особого режима. Критерии обычной хозяйственной деятельности для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.2. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: порядок, срок, адресаты.

1.3. Основания и порядок принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки с заинтересованностью.

1.4. Компетенция органов, принимающих решение: различия в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

1.5. Особенности принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки с заинтересованностью в публичном акционерном обществе.

1.6. Порядок одобрения крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью.

2. Решение задач (казусов):

Задача № 1.

Между ПАО «ФСК» и ООО «Город Дорог» планировалось заключение договора цессии, по условиям которого ПАО «ФСК» уступало ООО «Город Дорог» право требования к ООО «ЭКОСТРОЙ» в размере 5 млн. руб. Цена уступки составляла 8 % от балансовой стоимости активов ПАО «ФСК».

Указанная сделка является для ПАО «ФСК» сделкой с заинтересованностью, поскольку генеральным директором ООО «Город Дорог» и его участником с долей 95 % является Киселева М.В., которая также является близким родственником (матерью) Киселевой Н.А. – генерального директора ПАО «ФСК».

Акционер ПАО «ФСК», обладающий 10 % голосующих акций общества, направил в общество требование о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о предварительном согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Совет директоров ПАО «ФСК» рассмотрел требование акционера и отказал в проведении общего собрания акционеров, поскольку решение вопроса об одобрении указанной сделки с заинтересованностью не относится к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы: Какие действия в досудебном порядке может совершить акционер с целью получения предварительного согласия на сделку? В случае обращения акционера в суд имеет ли перспективы для удовлетворения иск о признании договора цессии недействительной сделкой? Ответ необходимо аргументировать со ссылками на нормы права.

Задача № 2.

ООО «Плюс Инжиниринг» (заказчик) и ООО «Град» (подрядчик) заключили договор подряда на строительство торгового центра. Заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 21 млн. руб.

Спустя месяц после заключения договора подряда подрядчик отказался от его исполнения в одностороннем внесудебном порядке. У заказчика возникло право требования к подрядчику о возврате неотработанного аванса в размере 21 млн. руб. и платы за отказ от исполнения договора в размере 5 млн. руб.

Указанное право требование планируется уступить по договору цессии супруге одного из участников заказчика за 22 млн. руб. При этом балансовая стоимость активов заказчика на последнюю отчетную дату составляет 31 млн. руб.

Вопросы: Является ли договор цессии экстраординарной сделкой для заказчика? В каком порядке необходимо совершить данную сделку, чтобы она отвечала требованиям корпоративного законодательства?

Задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию:

1. Подготовить доклад (15 минут) на тему: «Основания установления косвенного контроля для выявления лица, заинтересованного в сделке хозяйственного общества». Каждому студенту подготовить по одному вопросу докладчику.

2. Изучить статью: Чупрунов И. С. Последствия одобрения сделки с заинтересованностью / Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы / Отв. ред. д-р юрид наук А. А. Кузнецов. – Москва: Статут, 2024. С. 213-256.

Практическое занятие 6. Порядок оспаривания сделки с особым режимом, на совершение которой не было получено согласие.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Способы судебной защиты прав и интересов хозяйственных обществ и их участников при совершении экстраординарных сделок с нарушением их режима.

1.2. Оспаривание крупной сделки: лица, имеющие право на иск; предмет доказывания; основания для отказа в удовлетворении иска.

1.3. Оспаривание сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: основания, круг потенциальных истцов, ограничение на оспаривание.

1.4. Основание для признания недействительной сделки с уставной экстраординарностью.

2. Обсуждение судебных дел, указанных в заданиях для самостоятельной работы. Ключевые вопросы для обсуждения: (1) критерии недобросовестности и неосмотрительности контрагента, (2) порядок исчисления срока исковой давности при оспаривании экстраординарных сделок, (3) иски участников о признании сделок недействительными как косвенные иски, (4) определение круга потенциальных истцов по требованию о признании экстраординарных сделок недействительными, (5) основания для отказа в иске о признании недействительными экстраординарных сделок.

3. Мозговой штурм по проблеме: «Оспаривание крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью».

Цели: систематизация знаний о способах защиты прав и интересов общества при совершении экстраординарных сделок, развитие творческого потенциала обучающихся.

Задача: выявить специфику одобрения и оспаривания сделок, имеющих двойной режим.

Фабула 1: Сделка является крупной и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. При этом в качестве сделки с заинтересованностью она не требует выражения согласия органом управления (исключение из правила). Подлежит ли данная сделка одобрению в качестве крупной?

Фабула 2: Сделка акционерного общества является крупной и одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. При этом цена имущества, отчуждаемого по сделке, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату общества, но одобрена эта сделка в качестве сделки с заинтересованностью (в качестве крупной не одобрялась). Предоставляет ли

данная сделка право акционерам требовать выкупа принадлежащих им акций на основании статьи 76 ФЗ «Об АО»?

Генерация идей. Каждый из обучающихся сообщает свое мнение по обозначенной проблеме, предлагает путь ее разрешения. Поощряется формулирование как можно большего числа идей. Предложения можно комбинировать и видоизменять, при этом исключается любая (даже положительная) их критика. Все высказанные предложения и мнения фиксируются преподавателем.

Обсуждение и анализ идей. После окончания времени, отведенного на мозговой штурм, все поступившие предложения анализируются преподавателем вместе с группой, после чего голосованием определяются лучшие идеи.

Формат участия. В мозговом штурме участвуют все обучающиеся. По решению преподавателя обучающиеся могут быть разделены на малые группы, которым будут поставлены отдельные вопросы, указанные в фабуле.

Регламент: постановка проблемы - 5 минут, генерация идей – 15 минут, обсуждение результатов и голосование - 5 минут, всего на выполнение задания – 25 минут.

4. Проверка правильности выполнения тестового задания.

Задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию:

1. Изучить (проанализировать фабулу дела, особенности оценки обстоятельств дела и применения норм материального права судебными инстанциями):

- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2024 № 310-ЭС23-16883 по делу № А08-2604/2022 // СПС «Консультант Плюс».
- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 № 307-ЭС23-10613 по делу № А56-6328/2021 // СПС «Консультант Плюс».
- Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2023 № 305-ЭС22-29647 по делу № А40-286306/2021 // СПС «Консультант Плюс».

5. Найти 2-3 дела, рассмотренных в 2021-2024 гг., по спорам о сделках с заинтересованностью. Кратко письменно изложить правовую позицию суда (как была применена норма закона и/или особенности оценки обстоятельств дела).

6. Письменно выполнить тест (п. 3.1 Рабочей программы).

Рекомендуемые источники:

1. Лакоценина Н. М. Недействительность крупных сделок и сделок с заинтересованностью: доказывание и доказательства // Современное право. 2022. № 12. С. 77 - 83. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

2. Иванова Е. Ю. Стандарт добросовестности контрагента при оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью / Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Итоги реформы / Отв. ред. д-р юрид. наук А.А. Кузнецов. – Москва : Статут, 2024. С. 51-171.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Тема 7. Порядок оспаривания сделки с особым режимом, на совершение которой не было получено согласие органа управления.

Задания для лабораторного практикума:

Задание 1.

Подготовить проект положений устава общества с ограниченной ответственностью, ограничивающих компетенцию единоличного исполнительного органа. Подготовить ситуационную задачу и решение к ней. Фабула задачи: оспаривание сделки общества, которая не является крупной и сделкой с заинтересованностью, но при этом она совершена за рамками компетенции единоличного исполнительного органа, ограниченной уставом.

Результат представить в виде проекта документа или презентации.

Порядок представления результатов выполнения задания: обучающийся выступает перед аудиторией и защищает предложенные положения. По результатам обсуждения преподаватель подводит итоги.

Задание 2.

Подготовить проект ситуационной задачи по теме «Порядок оспаривания сделки с особым режимом, на совершение которой не было получено согласие органа управления», условия задачи представить в виде презентации (если необходимо – снабдить ее иллюстративным схематическим материалом). На отдельном слайде тезисно представить решение этой задачи. В качестве условий задачи не могут быть использованы ситуации, описанные в судебных делах, рекомендованных к изучению на практических занятиях.

Порядок представления результатов выполнения задания: обучающийся выступает перед аудиторией, аудитория предлагает решение, после обсуждения выступающий презентует свое решение задачи. По результатам обсуждения преподаватель подводит итоги.

2.4. Самостоятельная работа

Специфика дисциплины «Сделки хозяйственных обществ с особым режимом» состоит в преимущественно практической направленности курса, что подразумевает не только рассмотрение теоретических аспектов, но и подготовку значительного количества юридических документов по заданной преподавателем проблематике или определенным бизнес-условиям.

Модель подготовки к темам занятий заключается в детальном анализе законодательства, судебной практики, научных и практико-ориентированных

публикаций по проблематике курса с целью уяснения существующих тенденций в регулировании институтов крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Виды самостоятельной работы

Аудиторная самостоятельная работа обучающегося подразумевает выполнение заданий, определенных преподавателем, для каждой темы курса.

Внеаудиторная самостоятельная работа складывается из следующих примерных видов активности (в дополнение к указанным к каждой теме обязательным заданиям):

1. Подбор судебных актов высших инстанций по вопросам признания крупных сделок и/или сделок с заинтересованностью недействительными. Выявление особенностей применения норм в правоприменительной практике после введения в действие новой редакции законов «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах» в части регулирования экстраординарных сделок (т.е. после 01.01.2021 г.).

2. Составление сводных таблиц, содержащих основную информацию по ключевым понятиям института экстраординарных сделок, как-то: критерии обычной хозяйственной деятельности, признаки взаимосвязанности сделок, критерии контроля и подконтрольности, косвенного контроля, предмет доказывания при оспаривании сделок и проч.

3. Разработка схем, отражающих систему распределения компетенции между органами корпорации при принятии решения о совершении крупной сделки и сделки с заинтересованностью; последовательность (алгоритм) выявления экстраординарной сделки, порядок ее одобрения.

4. Разработка положений устава непубличной корпорации, устанавливающих иное регулирование правового режима сделок с заинтересованностью в данной корпорации.

5. Разработка проектов исковых заявлений по факту, интересной обучающемуся (к примеру, по факту дела, рассмотренного судом высшей инстанции).

6. Подготовка аналитических справок по актуальным судебным делам по тематике курса.

Подготовка к практическим занятиям как вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение соответствующих разделов базовой литературы, а также не менее трех публикаций из дополнительного списка по изучаемой теме;
- поощряется самостоятельный подбор и анализ обучающимся дополнительной научной литературы (монографий, диссертационных исследований, материалов конференций), в том числе на иностранных языках, по проблемным вопросам правового регулирования экстраординарных сделок;
- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях;

- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты, официальные сайты органов власти и т.п.;
- решение практических задач, приведенных к каждой теме;
- подготовка к участию в дискуссии, деловой игре в соответствии с планом соответствующего занятия;
- выполнение письменных заданий (подготовка схем, разработка казусов и проч.)
- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Полученные обучающимся в ходе подготовки к занятию выводы проверяются и обсуждаются в процессе интерактивного общения на занятии.

Применение практики публичных выступлений обучающимися осуществляется в следующем порядке:

- обучающийся заблаговременно согласовывает с преподавателем тему своего выступления и его продолжительность. Тема должна затрагивать практический вопрос применения правовых норм в изучаемой сфере корпоративных правоотношений,
- обучающийся самостоятельно подбирает научную литературу, акты законотворчества и судебную практику, в том числе из списка рекомендованной литературы,
- обучающийся готовит текст публичного выступления, а также презентацию с отражением основных положений доклада;
- обучающимся могут быть разработаны проверочные вопросы, задания-кейсы / тесты, а также проекты решений корпорации или исковых заявлений для их презентации и апробации с участием других обучающихся.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения.

Особенность самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения состоит в преимущественно самостоятельной форме усвоения знаний по дисциплине.

Конкретные задания для самостоятельной работы применительно к заочной форме обучения определяются в разделе 2.4 настоящей Программы. ***Необходимо самостоятельно подготовить весь объем письменных заданий, которые преимущественно складываются из разработки проектов решений, схем, решения казусов и анализа судебной практики, к началу практических занятий.*** Общие рекомендации по организации самостоятельной работы над документами будут даны в ходе лекции.

Контроль за осуществлением выполняемой обучающимся самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на практических занятиях. В процессе самостоятельной работы обучающегося используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, тестирование.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общий банк данных применяемых образовательных технологий

1. Подготовка проектов документов (решений органов корпорации и пр.), работа с типовыми формами документов, работа с электронными банками правовой информации (с применением технических средств).

2. Интерактивные и активные формы проведения занятий (моделирование ситуаций, практические занятия в диалоговом режиме, групповые дискуссии, работа в малых группах, электронные презентации с последующим обсуждением, мозговой штурм и др.).

3. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации).

4. Встречи с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, предпринимателями и практикующими юристами, адвокатского и судейского корпуса, в т. ч. для проведения мастер-классов и круглых столов.

Интерактивные образовательные технологии, применяемые на занятиях для всех форм обучения

Вид занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
Лекция	Лекция с применением обратной связи (читается в диалоговом режиме с использованием технических средств – презентация).	2
Практические занятия по темам № 2, 3, 4, 5,6,7	Доклад с презентацией и обсуждением; разбор фабул судебных дел, разработка юридических документов по заданной преподавателем фабуле (с применением технических средств); работа с электронными банками правовой информации; мозговой штурм; дискуссии, обсуждение результатов тестирования и самостоятельной работы.	10
ИТОГО		12

3.1. Тест

1. Исправьте ошибочные утверждения:

а) при выявлении крупности бессрочного договора аренды с балансовой стоимостью активов арендатора сопоставляется сумма всех арендных платежей за три года;

б) для выявления крупности кредитного договора с балансовой стоимостью активов должника сопоставляется совокупный размер суммы кредита, процентов за пользование кредитами и неустойки;

в) решая вопрос о том, отвечает ли оспариваемая сделка количественному критерию крупных сделок, ее сумму (размер) следует определять с учетом штрафных санкции, которые могут быть предъявлены в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

г) для целей выявления крупной сделки в публичном акционерном обществе при продаже недвижимости его балансовая стоимость сопоставляется с балансовой стоимостью активов общества, определяемой по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

3. Может ли рассматриваться в качестве крупной сделки (указать «да» или «нет»):

- а) отказ от иска в арбитражном процессе,
- б) предварительный договор,
- в) условия трудового договора с генеральным директором,
- г) договор о предоставлении поручительства за третье лицо,
- д) договор о совместной деятельности.

4. Верно ли следующее утверждение (указать «да» или «нет»):

а) неоднократное совершение обществом ряда аналогичных сделок является критерием определения обычной хозяйственной деятельности для сделок с заинтересованностью,

б) стоимость имущества, являющегося предметом сделки в акционерном обществе, может определяться советом директоров без привлечения независимого оценщика,

в) при принятии общим собранием решения о согласии на совершении сделки с балансовой стоимостью активов в 30%, участник, голосовавший против принятия решения или не принимавший участия в голосовании, вправе требовать от общества выкупа принадлежащей ему доли.

г) признаки взаимосвязанности сделок носят субъективный характер и устанавливаются только при рассмотрении конкретного дела, при этом ни один из выделяемых судами признаков не имеет абсолютного значения;

д) для признания крупной сделки недействительной требуется доказать наличие ущерба обществу.

5. Исправить ошибочные утверждения:

а) в случае создания в ООО совета директоров крупные сделки с имуществом, не превышающим 50% от балансовой стоимости активов общества, должны одобряться советом директоров;

б) крупная сделка, являющаяся одновременно сделкой с заинтересованностью с ценой имущества более 50% от балансовой стоимости активов одобрется по правилам одобрения сделок с заинтересованностью;

в) суд вправе отказать в утверждении мирового соглашения под предлогом нарушения законодательства о крупных сделках или сделках с заинтересованностью;

г) при определении балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении крупной сделки учитывается сумма активов по последнему утвержденному балансу общества, уменьшенная на сумму долгов (обязательств);

д) в голосовании по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не могут участвовать лица, имеющие деловые, профессиональные и иные отношения с заинтересованным в такой сделке лицом.

6. Перечислите вопросы, которые могут иметь иное регулирование в уставе непубличного общества, в рамках диспозитивных норм ФЗ «Об акционерных обществах», регулирующих порядок совершения сделок с заинтересованностью.

7. Перечислите не менее 3-х оснований для отказа судом в удовлетворении требования о признании недействительной сделки с заинтересованностью, совершенной в отсутствие согласия на ее совершение.

8. Перечислите все основания возникновения косвенного контроля для выявления лица, заинтересованного в сделке хозяйственного общества.

9. Обозначьте основания для признания лица выгодоприобретателем в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Конкретизируйте перечень лиц, которые вправе требовать получения согласия СД или ОСУ на сделку, исключите из него тех, кто данного права не имеет:

- а) любой участник общества
- б) член совета директоров
- в) генеральный директор
- г) ревизор общества.

12. Отметить верное (ые) утверждение (я):

а) срок исковой давности при оспаривании крупных сделок и сделок является пресекательным и восстановлению не подлежит;

б) сделка с заинтересованностью, одобренная в установленном порядке, может быть признана недействительной в случае причинения явного ущерба интересам общества,

в) в случае заключения мирового соглашения с нарушением правил одобрения в качестве крупной сделки участник общества, не принимавший участия в рассмотрении дела, вправе предъявить требование о пересмотре судебного акта, утвердившего мировое соглашение, по вновь открывшимся обстоятельствам;

г) срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска может быть восстановлен судом в случае представления истцом доказательств уважительности такого пропуска;

д) закон не устанавливает обязанности третьего лица по проверке перед совершением сделки того, является ли соответствующая сделка крупной для его контрагента и была ли она надлежащим образом одобрена.

3.2. Темы эссе

1. Выгодоприобретатель в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрение предварительного договора как крупной сделки: последствия изменения условий при заключении основного договора.

3. Крупная сделка: согласие на сделку как отлагательное условие ее совершения.

4. Бремя доказывания при оспаривании экстраординарных сделок.

5. Критерии добросовестности контрагента при совершении

экстраординарной сделки

6. Основания для признания лица имеющим право давать обязательные указания обществу.

7. Косвенный контроль: основания возникновения и порядок доказывания.

8. Выбывший член совета директоров: основания для признания таковым и последствия для порядка одобрения крупной сделки.

9. Требование о выкупе акций и долей вследствие одобрения крупной сделки общим собранием: порядок совершения и последствия.

10. Режим крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью.

11. Тенденции судебного оспаривания сделок с уставной экстраординарностью.

3.3. Вопросы для подготовки к экзамену

1. Понятие и виды крупных сделок. Количественный и качественный критерии крупной сделки.

2. Исключения из категории крупных сделок в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

3. Понятие и признаки взаимосвязанных сделок. Последствия выявления взаимосвязанности сделок.

4. Признаки обычной хозяйственной деятельности для крупных сделок. Критерии выхода за пределы обычной хозяйственной деятельности для крупных сделок.

5. Правила применения количественного критерия крупной сделки. Составляющие, учитываемые для определения «базы крупности» для различного вида сделок. Определение последней отчетной даты.

6. Определение компетентного органа хозяйственного общества, принимающего решение о согласии на совершение крупной сделки и ее последующем одобрении, порядок принятия решения.

7. Отличия порядка одобрения крупной сделки в АО и ООО. Выбывший член совета директоров: порядок определения и последствия выбытия члена СД для принятия решения о крупной сделке.

8. Право участника требовать выкупа обществом принадлежащих данному участнику акций/доли вследствие принятия общим собранием решения об одобрении крупной сделки.

9. Цель институтов крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделки с уставной экстраординарностью: понятие и цель института.

10. Понятие сделки с заинтересованностью. Критерии для выявления лица, заинтересованного в совершении сделки обществом.

11. Исключения из категории сделок с заинтересованностью в АО и ООО. Признаки обычной хозяйственной деятельности для сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Понятие контролирующего и подконтрольного лица. Критерии косвенного контроля.

13. Уведомление общества о заинтересованности лица в совершении обществом сделки. Уведомление обществом о сделке с заинтересованностью: содержание уведомления, круг уведомляемых лиц, последствия уведомления.

14. Содержание решения о согласии на совершении крупной сделки или о последующем ее одобрении.

15. Согласие на совершении крупной сделки как отлагательное условие сделки. Срок действия согласия на сделку.

16. Особенности определения заинтересованных лиц в акционерных обществах с участием публично-правовых образований и иным публично-значимым элементом.

17. Понятие и признаки выгодоприобретателя применительно к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Порядок и правовое значение извещения обществом о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Порядок получения согласия на совершение сделки с заинтересованностью в акционерном обществе.

20. Определение компетентного органа корпорации для принятия решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью. Порядок принятия и содержание такого решения.

21. Порядок получения согласия на совершение сделки с заинтересованностью в обществе с ограниченной ответственностью.

22. Особенности принятия решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью в публичных акционерных обществах.

23. Оспаривание действительности крупных сделок: лица, имеющие право на иск, предмет доказывания, основания для отказа в удовлетворении требования о признании сделки недействительной.

24. Порядок и основания для предоставления обществом информации о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Круг лиц, которые имеют право на получение такой информации.

25. Оспаривание действительности сделок с заинтересованностью: лица, имеющие право на иск, предмет доказывания, основания для отказа в удовлетворении требования о признании сделки недействительной.

26. Право на взыскание убытков с заинтересованных лиц и лиц, выступающих от имени корпорации при совершении экстраординарных сделок.

27. Диспозитивные нормы ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» применительно к содержанию уставов непубличных обществ о правовом режиме сделок с заинтересованностью.

28. Алгоритм получения согласия на совершение крупных сделок, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью.

29. Порядок оспаривания сделок с уставной экстраординарностью: основание, потенциальные истцы, основания для отказа в иске.

30. Оспаривание сделок с особым режимом участниками/акционерами общества: конструкция косвенного иска.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты (в действующей редакции) и судебная практика

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ// СПС Консультант Плюс.
3. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.
4. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"// СПС Консультант Плюс
6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПС Консультант Плюс
7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
8. Информационное письмо ФКЦБ РФ от 16.10.2001 N ИК-07/7003 "О балансовой стоимости активов хозяйственного общества"// СПС Консультант Плюс.
9. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"// СПС Консультант Плюс.
10. Указание Банка России от 31.03.2017 N 4335-У "Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2017 N 46460)// СПС Консультант Плюс.
11. Указание Банка России от 03.04.2017 N 4338-У "О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом сделок"// СПС Консультант Плюс.
12. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью"// СПС Консультант Плюс
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС Консультант Плюс.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // СПС Консультант Плюс
15. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"// СПС Консультант Плюс.

16. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2024 N 310-ЭС23-16883 по делу N A08-2604/2022 // СПС Консультант Плюс.

17. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2023 N 307-ЭС23-10613 по делу N A56-6328/2021 // СПС Консультант Плюс.

18. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2023 N 305-ЭС22-29647 по делу N A40-286306/2021 // СПС Консультант Плюс.

19. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2022 N 307-ЭС21-29749 по делу N A21-10762/2020 // СПС Консультант Плюс.

20. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2022 N 310-ЭС21-17141 по делу N A14-9374/2018 // СПС Консультант Плюс.

4.2. Основная учебная и научная литература

1. Корпоративное право. Учебник / Отв. ред. А. Н. Беседин. М.: Проспект, 2024.

2. Шиткина И. С. Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного согласования : монография / И. С. Шиткина. - Москва : Статут, 2020. - 226 с. - ISBN 978-5-8354-1581-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1225748>.

4.3. Дополнительная литература

1. Гутников О. В. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики: монография / О. А. Беляева, С. А. Бурлаков, М. М. Вильданова и др.; отв. ред. О. В. Гутников. Москва: ИЗиСП, Статут, 2021. – 528 с.

2. Маковская А. А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: анализ и комментарий законов «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» / А. А. Маковская. – Москва : Статут, 2020. – 375 с.

3. Трофимик А. Г. Недействительность сделок с заинтересованностью, совершенных акционерными обществами: опыт сравнительно-правового исследования : монография / А. Г. Трофимик. — Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2023. — 116 с. — (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1993668>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

1.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от
----	-----------	-----------	---	---

				11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615
----	---	-----------	---	--

				от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно- издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от
----	-------------	-----------	---	--

				02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:

				- № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № <u>31907848213</u> от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.